

BEIJING ARBITRATION COMMISSION/BEIJING INTERNATIONAL ARBITRATION COURT

BAC/BIAC Case No. (2012) 1205

CLAIMANT V. RESPONDENT

北京仲裁委员会裁决书（2013）京仲裁字第0149号

25 March 2013

Table of Contents

北京仲裁委员会裁决书（2013）京仲裁字第0149号.....	0
一 案 情	2
二 仲裁庭意见	2
（一）关于适用法律.....	3
（二）被申请人是否违约.....	4
（1） FZ4 是否为公开信息	4
（2） 被申请人就涉案技术客体申请专利是否违约	6
（3） 申请人是否知晓被申请人申报"专项基金"	6
（三）关于申请人仲裁请求.....	7
1、关于申请人第1 项仲裁请求	7
2、关于仲裁费	8
三 裁 决	8

北京仲裁委员会裁决书（2013）京仲裁字第0149号

[1]. （2013）京仲裁字第0149号

申 请 人：A（自然人）

国 籍：美国

护 照 号 码：038713XXX

委托代理人：吉某某 北京市B律师事务所律师

委托代理人：汲某某 北京市B律师事务所律师

被 申 请 人：A医药研究院有限公司

住 所：北京市XX区XX路XX号XX大厦A301-9室

法定代表人：易某某 院长

委托代理人：许某某 该公司副院长

委托代理人：邹某某 该公司知识产权经理

委托代理人：涂某某 北京C律师事务所律师

委托代理人：王某A 北京C律师事务所律师

[2]. 北京仲裁委员会（以下简称本会）依据申请人A（自然人）（以下简称申请人）于2012年11月8日提出的仲裁申请，以及申请人与被申请人A医药研究院有限公司（以下简称被申请人）于2010年7月21日签订的《保密协议》（以下简称本案合同）第10条有关仲裁的约定，于2012年11月12日受理前述申请人与被申请人就本案合同产生的纠纷（以下简称本案）。本案编号为（2012）京仲案字第1205号。

[3]. 本会受理本案后，向申请人送达受理通知、[2008年4月1日起施行的《北京仲裁委员会仲裁规则》](#)（以下简称《仲裁规则》）、《北京仲裁委员会仲裁员名册》（以下简称《仲裁员名册》）等仲裁文件；向被申请人送达了答辩通知、《仲裁规则》和《仲裁员名册》等仲裁文件，以及申请人提交的全部仲裁材料。

[4]. 根据[《仲裁规则》](#)有关规定，本案审理适用简易程序。由于争议双方未在规定期限内共同选定独任仲裁员，本会主任依据[《仲裁规则》](#)有关规定，于2013年1月21日指定迟某某为独任仲裁员，组成仲裁庭审理本案争议。争议双方未对仲裁庭组成人员提出回避请求。

- [5]. 被申请人于2013年1月31日提交相应证据，但在开庭前未提交答辩书。本会于2013年2月4日向申请人送达被申请人提交的证据。
- [6]. 仲裁庭审阅争议双方提交的全部书面仲裁材料，决定于2013年2月 5日在北京开庭审理本案争议，并按照[仲裁规则](#)的规定向争议双方送达开庭通知。仲裁庭如期开庭。申请人及其委托代理人和被申请人的法定代表人及其委托代理人到庭，进行陈述、答辩、举证、质证、庭审调查和辩论 及最后陈述等程序。仲裁庭试图调解，未果；并依据开庭审理情况，规定当事人庭后提交书面代理意见的期限，双方予以同意。
- [7]. 开庭审理时，申请人以被申请人要求出庭的证人并非其提交证言的当事人为由，提出异议。被申请人提出，原出具证言的证人因事不能出庭，故要求另外一位证人就相关事实作证并提交证人证言。
- [8]. 庭后，被申请人提交答辩书、书面代理意见及质证意见，本会将其送达申请人。
- [9]. 本案已审结。仲裁庭仔细分析当事人全部书面材料和口头陈述，依照相关法律及[仲裁规则](#)规定，作出本裁决。现将本案案情、仲裁庭意见及裁决分述如下。

一 案情

- [10]. 申请人称，其在长期研究基础上，开发了国家一类抗肿瘤新药；经与被申请人磋商，决定就此进行合作。为评估项目以达成进一步合作开拓市 场目的，双方于2010年7月21日订立本案合同，约定被申请人对申请人提供的全部信息（包括但不限于数据、样品、分子结构式、草案、技术、方法、研发动态等），承担保密义务；亦不得将其用于商业用途。本案合同签订后，申请人向被申请人提供了相应保密信息。经过测试，申请人提供的化合物分子结构的实验效果好于当前市面上的抗肿瘤药物。双方开始洽商合同正式文本内容。但在谈判过程中，被申请人一直与申请人就未来利益分配反复拉锯，一拖再拖。随后，申请人发现，被申请人违反协议义务，未经申请人允许，单独使用申请人提供的分子结构，以被申请人名义申请了国家科技部的重大科研课题，并获得巨额国家科研经费支持。被申请人行为不仅构成违约，而且严重侵害申请人利益。申请人为维护合法利益提请仲裁；请求仲裁庭裁决：

（一）被申请人依法向申请人支付赔偿金 100 万元（指人民币，下同）；

（二）被申请人承担本部仲裁的费用。

- [11]. 被申请人辩称，申请人对其提供给被申请人的化合物分子结构并不拥有权利；此前已有专利公开了与之相关的内容。被申请人就相关项目申请 国家基金，是经过申请人认可的；因此，不构成违约。再者，申请人提供给被申请人的相应技术内容，是已进入公共领域的信息，不属于本案合同约定的保密范围。申请人要求被申请人支付100万元赔偿金，没有事实依据。据此，被申请人请求仲裁庭驳回申请人全部仲裁请求。

二 仲裁庭意见

- [12]. 合同体现当事人订立合同时的一致真实意思表示。因此，当事人订立合同时，对届时存在的客观事实及法律标准的认识，是一致的（否则不会 订立合同）。但因合同履行过程中的某些原因发生争议后，由于当事人从不同角度观察事物，因此产生的认识必然不同，甚至截然相反。这是当事人不能再次协商一致的重大障碍。既然争议双方将无法再次达成一致的认识，交由仲裁庭裁断，那么就应居于中间立场评判双方相互冲突的观点。然而，双方就同一客观事实和法律标准，提出不同甚至截然相反的主张；交由没有参与合同订立及履行过程的仲裁庭评判；那么仲裁庭基于审理纠纷的专业经验，运用严谨思维方式，尽力从中找出更加接近客观事实、更加符合法律真谛的结论。然而，仲裁庭居于独立和无偏见立场，分析认识当事人激烈冲突的主张。在其认识与一方当事人接近或相同时，必然偏离相对方认识。一般而言，如此认识应比争议当事人从对立两端产生的认识，更加客观。
- [13]. 为使当事人充分理解仲裁庭居于双方截然对立之中间立场所述意见，仲裁庭开庭审理时，明确告知争议双方审理本案争议的基本方式和思路，并要求双方围绕争议焦点，充分阐述各自事实及法律主张或抗辩。仲裁庭审理争议的基本方式是，以当事人仲裁请求为核心，基于当事人围绕该等请求所提相互对立的主张和抗辩，确定争议焦点；并根据对当事人相关证据的分析，认定与争议焦点相关的法律事实。仲裁庭认定法律事实，应使当事人充分了解采信证据的思维过程。在清楚认定相关法律事实基础之上，根据本案合同相关约定及/或相应法律规定，对是否支持申请人仲裁请求做出最终判断。
- [14]. 仲裁庭充分注意并理解双方有关合作争议的全部陈述，但明确表示只审理与本案合同相关的争议；至于双方合作中涉及的其他纠纷（如专利权属纠纷；与订立合作合同相关的纠纷等），当事人可诉诸其他争议解决途径。申请人针对本案合同提出的核心主张是，被申请人未经申请人允许，单独就包含申请人秘密信息的客体，申报国家科技重大专项课题基金（下称“专项基金”）；应承担损失赔偿责任。被申请人的核心抗辩是，申报“专项基金”是经申请人同意的，且申报所涉技术信息已公开，被申请人不应为此承担保密义务。基于当事人核心诉、辩，仲裁庭认为，本案争议焦点是，被申请人申报“专项基金”是否违反本案合同相关约定，并就与之相关的证据采信、事实认定和法律适用问题，阐述如下意见。

（一）关于适用法律

- [15]. 审理实体争议首先应当确定适用法律；但本案合同并未就此做出明确约定。申请人为华裔美国公民；被申请人为依据中华人民共和国法律设立并续存的法人。双方均委托中国律师代理进行案件审理程序，且双方当事人和代理人均未提出本案合同应适用中国以外的它国规律。鉴于本会系依据中华人民共和国法律设立并续存的组织，且本案仲裁地为北京，仲裁庭参考仲裁地法相应规定，确定适用法律。
- [16]. 参照2007年7月23日公布的《最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定：“当事人未选择合同争议应适用的法律的，适用与合同有最密切联系的国家或者地区的法律。”本案合同的履行地为中国，且申请人指控被申请人的违约行为发生在中国。鉴于此，仲裁庭认为与本案合同有最密切联系的国家为中国；并决定适用中华人民共和国法律审理本案实体争议。其中最为相关的是《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）。
- [17]. 《合同法》第60条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。” 第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”

任。"根据前述规定，被申请人负有全面履行义务的责任，并在"不履行合同义务" 或者"履行义务不符合约定"情形下，承担"赔偿损失"违约责任。因此， 申请人主张权利具有法律依据；但能否获得支持的前提，是其提出的事实主张，能否被认定为法律事实。

(二) 被申请人是否违约

- [18]. 争议双方一致认可的核心争议事实是，被申请人于2011年7月 6 日， 就"分子靶向抗肿瘤候选药物FZ4的研究"，申报《国家科技重大专项课题可行性研究报告》（下称《申报书》），并获得批准且获得国家提供的相应经费。既然申请人指责被申请人"违反保密义务"的核心证据是《申报书》，且双方一致认可，《申报书》所涉技术"FZ4"是被申请人基于申请人提供的"W5"研发出来的，那么从审案逻辑角度讲，本案事实认定的重点，应集中于与FZW（W5）相关的秘密信息；至于申请人向被申请人提供的其他秘密信息，不在本案审理范围之内。
- [19]. 被申请人认为其没有违反本案合同有关保密义务约定的主要理由有二。一是申报客体已成为公开信息，被申请人对此不再负有保密义务；二是申请人知晓并同意被申请人进行申报。仲裁庭就此分别认定如下。

(1) FZ4 是否为公开信息

- [20]. 申请人提交证据2《化合物分子结构》，旨在证明"申请人向被申请人提供的保密信息内容。"被申请人仅认可其中的14个分子式；否认申请人向其提供了除此之外的其他秘密信息。申请人就此提出，"我提供了14个分子式及制作方法，其余的数据是被申请人做出来提供给我让我评判 的。"根据"谁主张，谁举证"的基本证据规则，申请人应就其主张的"向被申请人提供了除分子式之外的制作方法"，承担举证责任。仅基于申请人现有全部证据，仲裁庭尚不足以认定其主张的事实。尽管如此，仲裁庭从"心证"角度充分理解申请人提出的事实主张。其简单理由是，既然分子结构系由申请人研发并提供给被申请人，则一般人很难相信这样一个事实，即被申请人未经与申请人进行任何形式的技术交流（即由申请人提供比分子式更多的信息），就可以研发出《申报书》所涉技术客体。因此，本案事实认定的关键，是对《申报书》和与之相关的证据的分析采信。其逻辑理由是，既然申请人证明被申请人违反保密义务的核心证据是《申报书》；既然被申请人主张《申报书》所涉技术信息已为之前申请的专利所覆盖，从而成为公开信息；那么仲裁庭首要分析认定的是，被申请人抗辩是否为事实。
- [21]. 申请人证据4为《申报书》（补充证据1《公证书》中亦包含该《申报书》），其中第4页叙述到，"FZ4化合物已申请8件专利，"第17页第4.2 点表述为，"知识产权和技术标准分析及对策（含国际竞争力分析）本课题.....已申请4件化合物专利和4件新用途专利。相关专利申请情况见下表：....."。"从所列8件专利申请的"申请号"判断，其申请日期均在2010年，且均涉及发明专利。
- [22]. 为确定《申报书》所述8件专利与申报客体FZ4的关系，开庭审理时，仲裁庭多次从不同角度就此询问当事人。例如，仲裁庭询问申请人："课题申报书中的8 个专利包含了 FZ4 么？"申请人回答："包含了FZ4的化合物和全部制作方法。"仲裁庭询问双方当事人："申报书中的这在先的8个专利是不是涵盖了FZ4？"申请人和

被申请人一致回答："是的。"申请人主张："公证书第85页，申报书第15页是技术方案，技术方案是申请人提供的。"被申请人就此询问："这个课题技术方案包含在我方申请的8个专利范围内吗？"申请人回答："应该有的。"仲裁庭进一步问到："是否包含在课题申报书的范围？"申请人答："就是课题申报书中的内容。"仲裁庭询问被申请人："这8个专利被申请人申请了以后有没有撤回？"被申请人回答："没有撤回。已经公开了。"

[23]. 申请人证据6为由证人王某B（时任A医药研究院副院长）出具的《关于郎某某博士与A医药研究院合作的说明》证人证言，其中提到："（双方）于是在2010年7、8月份签订了合作保密协议。朗博士首先提供了6个化合物，.....由于经费的原因当时只测了其中4个化合物，.....，其中FZ1和FZ4的活性最好，而且FZ4的毒性小，申请了5-8个国内发明专利。后来又请第三方做了FZ4的初步药代动力学研究，确定了FZ4作为候选药物，准备申请国际专利。.....。2011年初，经过请专利局专家查询，发现FZ4不具备申请国际专利的条件，.....。"

[24]. 开庭审理时，仲裁庭询问证人："证人提到的国内发明专利，是否包含了申请人提供的分子式？"证人回答："2010年年底申请了5-8个国内发明，申报书中有，5-8个国内发明专利包含了FZ1-FZ4，不但包含分子式，还包含了技术内容，包含了化合物和合成方法。后面的几个国内专利也完全包含了后面8个分子式、化合物及合成方法。"仲裁庭询问证人，"不具备申请国际专利的条件，是因为什么？"证人回答："2011年4月份的时候，不符合新颖性和创造性，不符合申请专利的条件。"

[25]. 基于申请人证据4和证据6，及申请人庭审时对相应事实问题的回答，仲裁庭认定，被申请人于2011年7月6日就涉案技术FZ4申报"专项基金"，且在此前已于2010年前就前述技术客体申请8件中国专利。8件专利涵盖技术客体FZ4，应为被申请人在申请人提供的W5分子结构基础之上，经与申请人交流研发出来的。相应专利申请目前已经公开。

[26]. 申请人提出："我认为专利和保密不同，有专利公开的事项不代表能够制作出来。""专利与制作方法是完全不同的。我告诉了被申请人制作方法。"仲裁庭的观点是，专利与技术秘密的最大具有是，前者以"公开相应技术客体"，换取"相应期间的排他权利"。而后者只要处于保密状态，即可为权利人带来利益；而其一旦进入公共领域，即变为公知技术，并不具有"排他性"。一般而言，仅依据专利说明书的描述，不一定能够产生出相应产品。但本案争议并不涉及当事人能否基于8件专利申请，即可产生相应产品问题（专利技术转化为商业化技术，一般需要更多的投入和时间；医药技术更是如此）。因为，申请人与被申请人合作目的，就是要将其科研成果转化为具有商业价值的制药技术；而要达此目的，则需要大量的科学研究及临床实验等（包括为此申报新药证书等必要条件）。既然双方一致认可8件专利涵盖FZ4的相应技术内容（包括化合物及其制备方法），那么《申报书》涉及的FZ4应为对公众公开的技术信息。

[27]. 仲裁庭注意到，8件专利所涉及的技术内容比较宽泛。其中不仅涉及化合物及其新用途，而且涉及"具有抗肿瘤作用的芳基脲衍生物及其制备方法"等。如此状态下，若申请人主张其提供给被申请人的FZ4"秘密信息"，超出8件专利覆盖的技术内容，则应为此承担举证责任；但申请人并无证据足以使仲裁庭认定该事实。再者，仲裁庭的逻辑思维是，既然申请人以《申报书》证明被申请人违反保密义务的违约行为；既然申请人认可8件专利覆盖了《申报书》涉及的全部技术内容；既然8件专利已经公开；那么《申报书》所涉及的全部技术内容，应成为已经公开的技术信息。

(2) 被申请人就涉案技术客体申请专利是否违约

- [28]. 既然涉案8件专利的"申请人"均为被申请人,且其认可一旦申请专利,相应技术即进入公共领域,那么被申请人申请专利的行为是否违约?
- [29]. 本案合同第7条约定:"甲方(仲裁庭注,指被申请人,下同)可以合法使用该保密信息的期限为12个月。在此期间,甲方有义务申请该项目的专利保护,申请人和发明人乙方(仲裁庭注,指申请人,下同)均不署名。但根据本协议,该专利的所有权归双方共有,未经乙方书面许可,甲方不得单独与人合作使用该专利。"当事人前述约定涉及这样几项基本内容。其一,被申请人可以合法使用合同客体,但期限为12个月。其二,被申请人有义务就该项目申请专利保护。其三,申请人不列为专利申请人或发明人,但对专利享有共同权利。其四,未经申请人书面同意,被申请人不得就专利与他人合作使用。其中与本案相关的,应当是前述第1、2点。
- [30]. 第2点涉及"被申请人有义务就合同客体申请专利"。法律上讲,"权利"与"义务"不同。倘若合同约定被申请人有权利申请专利,则其不申请专利不构成违约。而本条约定的是,"被申请人有义务申请专利"。就是说,若被申请人不就合同客体申请专利保护,则应承担违约责任。第1点涉及"被申请人有权使用保密信息的期限"。本案合同订立于2010年7月21日,而被申请人申请专利的时间均在2010年,申报"专项基金"的时间为2011年7月6日;均在本案合同约定的期限之内。
- [31]. 如上所述,一般而言,"保密信息"与"专利信息"是对立的。如若将"保密信息"申请专利,则其不再处于保密状态。无论当事人出于何种考虑订立本案合同第7条,既然约定被申请人负有"申请该项目专利保护"的义务,若不履行义务则构成违约;既然被申请人在本案合同约定期限内"申请该项目专利保护";那么被申请人就涉案技术客体申请专利不构成违约。

(3) 申请人是否知晓被申请人申报"专项基金"

- [32]. 被申请人主张,申请人不仅知晓而且同意被申请人就涉案技术申报"专项基金"。申请人则予以否认。仲裁庭认为,应从两方面认定与之相关的事实。一是,申请人是否知晓被申请人申报"专项基金"?二是,申请人是否同意被申请人申报"专项基金"?仲裁庭基于被申请人提交的现有证据,无法认定申请人同意被申请人申报"专项基金"的事实。
- [33]. 被申请人提交证据7《T0-1210项目会议纪要》和两份证人证言,旨在证明其主张的"申请人知晓并同意被申请人就涉案技术申报国家科技重大专项课题"的事实。申请人不认可该等证据,称没有收到过该份会议纪要,并对被申请人临时更换到庭的证人提出异议。既然如此,仲裁庭不采信被申请人前述证据认定相应事实。
- [34]. 申请人证据6《关于郎某某博士与A医药研究院合作的说明》提到,"2011年8月、9月间,基于朗博士对A医药研究院的新药研究做出的贡献,易某某董事长授权王某B(时任院长)、任某某(时任副院长)、李某

某（时任A医药研究院项目管理中心总监）、陶某某（合称总监，后由于会议推迟未出席）在北京A医药研究院会议室与郎某某博士就下一步合作、签订合作合同的有关事项进行讨论。由于该项目已经得到了国家十二五重大专项的资金资助，不可能中止研究，即使没有国际专利，也不影响FZ4 作为抗肿瘤药物进行开发。因此会议决定继续与朗博士进行合作，按照以前拟定的合同执行。但由于继续合作的话，就涉及马上需要向朗博士支付 60 万元首付款的问题，所以会议决议被易某某董事长否决，至此中断与朗博士的所有合作。”庭审时被申请人询问证人王某B：“会议上通报了申报国家课题专项？”证人回答：“是的，通报了，因为当时已经申报完了。”被申请人问：“申请人提出异议了么？”证人回答：“记不清了。”

- [35]. 申请人补充证据1《公证书》中载有申请人2011年1月10日发给“王某B”的电子邮件，其中提到：“有了这些数据，可以申报一些国家基金。” 申请人2011年1月19日发给“易总、王总”的电子邮件称：“这样的话，对于申请基金或卖出去，就非常有利了。”
- [36]. 基于上述，仲裁庭认定，申请人知晓被申请人就涉案 FZ4 技术申报“专项基金”之事。从一般实务角度看，申报成功则可获取国家对项目的资助； 申请人获取预期报酬的可能性会更大。没有任何证据显示，申请人知晓被申请人申报事宜后，曾经明确对此表示反对；而相应证据指向的事实，是其对申报结果的期待。从双方提交的大量证据中可以看出，双方没有签订合作合同的原因，涉及如何支付申请人报酬等等问题，而与被申请人申报“专项基金”的行为，无直接关联性。
- [37]. 综上全部所述，仲裁庭认定的基本争议事实是，（1）涉案FZ4技术在被申请人申报“专项基金”之前，已由被申请人申请中国专利。（2）申请人知晓被申请人申报“专项基金”，且未对此提出任何形式的异议。
- [38]. 综上全部所述，既然本案合同第7条约定被申请人在“合法使用该保密信息的期限12个月”，“有义务申请该项目的专利保护”；既然被申请人履行了该项义务，从而使FZ4技术成为公开技术；既然本案合同第4条约定：“下列情形甲方不需要承担保密责任：1、保密信息已进入公共领域。……”；那么申请人指控被申请人的违约行为，难以认定。

（三）关于申请人仲裁请求

1、关于申请人第1 项仲裁请求

- [39]. 申请人要求被申请人承担赔偿责任前者 100 万元损失的违约责任。仲裁庭依据下述理由对此不予支持。

（1）既然不能认定被申请人违约，则不能认定其应承担违约赔偿责任。

（2）申请人认为，被申请人申报“专项基金”时，涉案专利并未公开；因而被申请人构成违约，并应承担赔偿责任。

首先，上述已认定申请人知晓被申请人申报“专项基金”的事实，但未做任何反对表示，且预期由此产生的利益。其一，向政府主管机构申报课题基金，有别于将信息对公众公开。因为，政府机构进行项目审批负有保

密责任（如有必要召开专家论证会，出席人员也应负有保密义务）。其二，向国家主管机关申请专利，即已向本案合同当事人之外的第三人透露涉案秘密信息（但其负有申请公开前的保密义务）。专利申请公开，只是在此基础上完全进入公共领域；且为必然。

其次，即使被申请人申报国家专项课题基金时，相应专利尚未公开，从而认定被申请人在如此条件下的申报行为，违反保密义务，那么申请人要被申请人当时的违约行为承担赔偿责任，还必须证明被申请人行为给申请人造成的实际损失。上述已指出，涉案技术一旦申请专利，迟早成为公知技术。而该技术在被申请人提交《申报书》到专利公开期间，他人利用该技术生产药品的概率，近乎于零。因为涉案技术申报“专项基金”时（乃至现在），尚处于研发状态，而非成熟的制药技术。

再者，本案合同第4条第2款约定的被申请人“不需要承担保密责任”之情形为，“保密信息现在或将来，非甲方过失而致为公众所知。”其中提到“将来（非甲方过失而致为公众所知）”情形。如此而言，在被申请人为履行合同第7条约定义务，于2010年就涉案技术客体申请中国专利之时，相应保密信息即已成为“将来（非甲方过失而致为公众所知）”的信息。

（3）申请人援引本案合同第9条第1款约定，作为要求被申请人赔偿损失的合同依据。该条约定为：“甲方未经乙方同意将与化合物或技术相关的保密信息用于商业用途，则以该商业用途的实际收益作为赔偿标准。”该条适用的事实条件之一，是“（将）保密信息用于商业用途”。被申请人申报“专项基金”的行为，不是“（将）保密信息用于商业用途”的行为；且未因此产生本案合同所说“商业用途的实际收益”。因此，仲裁庭认为申请人以该条约定作为其要求被申请人赔偿100万元的合同依据的主张不成立。

2、关于仲裁费

[40]. 既然被申请人就本案合同约定相应技术客体申请中国专利，并申报“专项基金”的行为，不违反本案合同约定；既然申请人缺乏必要的事实及合同依据，要求被申请人赔偿100万元；既然申请人提出的损失赔偿仲裁请求未获支持；那么本案仲裁费全部由申请人承担，是适宜的。

三 裁 决

[41]. 仲裁庭依据所认定的争议事实，基于本案合同相关约定及相应法律规定，裁决如下：

（一）驳回申请人第1项仲裁请求；

（二）本案仲裁费29550元（已由申请人预交），全部由申请人承担。

[42]. 本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

独任仲裁员：迟某某

2013年3月25日于北京